

1501763-47.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Ainda, que constataram que o caminhão era produto de roubo e o motorista ainda não tinha sido liberado pelos agentes que praticaram o crime. Disse ainda que no galpão havia uma empilhadeira e muitas ferramentas. Que não questionaram há quanto tempo o informante estava presenciando aquela movimentação no local. Disse que o indivíduo que estava dentro da spin desde o início da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501763-47.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501763-47.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SANTOS CORREIA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

LEONARDO SANTOS CORREIA, KAIO YOSCHIMA PEREIRA NAGAT, CLOVIS BARBOSA DE LIMA, FRANCISCO DA SILVA ANDRADE, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 180, § 1º, por duas vezes, na forma do artigo 69 e no artigo 288, caput, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, ao menos a partir de 21 de julho de 2021, na Rua da Grota, nº 621, Parque Gênio II, nesta cidade e comarca de Caieiras, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Consta também que, no dia 22 de julho de 2021, na Rua da Grota, nº 621, Parque Gênio II, nesta cidade e comarca de Caieiras, os denunciados utilizavam em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o automóvel GM/SPIN, cor preto, placas FQE-5014, coisa que deviam saber ser produto de crime.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias e tempo e local, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, desmontaram em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, um caminhão modelo VW/Express, cor branco, placas EDU-6409, coisa que deviam saber ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fls. 262/263).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 282/283, 300/301, 304/309 e 325/326.

Aditamento à denúncia às fls. 320/324.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução por videoconferência.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegação final oral, o Ministério Público postulou pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de Clóvis, Francisco e José requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ainda, sustentou que não estão preenchidos os requisitos para configuração do crime de associação criminosa. Subsidiariamente, requereu a absolvição quanto à receptação envolvendo o veículo spin, desclassificação para receptação simples, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena, concessão do direito de recorrer em liberdade e detração.

A Defesa de André reiterou as alegações apresentadas pela Defesa de Clóvis, Francisco e José.

Por fim, a Defesa de Leonardo requereu a procedência parcial, com absolvição quanto a receptação envolvendo o caminhão e desclassificação para o delito de receptação simples.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existem arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática do delito de receptação qualificada, por duas vezes e pelo crime de associação criminosa.

Ao final da instrução criminal é de rigor a parcial procedência da ação.

A materialidade dos delitos de receptação restou demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 25/30, auto de exibição e apreensão de fls. 31/34 e 35/36, laudo pericial de fls. 354/363 e pela prova oral produzida em audiência.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

Em seu interrogatório, o réu Leonardo Santos Correia disse que foi contratado por Gordão para trabalhar como segurança, que estava desempregado na época e que aceitou. Que Gordão disse que ele teria que ter um carro e que comprou a Spin pela OLX apenas para rodar. Disse que começou a trabalhar no dia 21, que Gordão pediu para chegar às 5 horas, mas que se atrasou e Gordão brigou com o interrogando. Disse que não conheceu ninguém e que apenas abriria o portão caso alguém tocasse a campainha. Que Gordão era o dono do galpão e que não estava no local quando os policiais chegaram. Que não sabe o nome de Gordão e que o conhecia da rua. Que comprou o carro no mesmo dia em que ofereceram o trabalho de segurança. Que a compra não está registrada na conta OLX, pois fez com o celular antigo. Disse ainda que pagou R\$ 15.000,00 pelo carro e que vendeu uma moto um mês antes. Que não analisou ou recebeu nenhum documento do veículo. Disse ainda que não adentrou ao galpão, pois chegou atrasado e ficou dentro do carro esperando receber alguma orientação. Não sabe com o que Gordão trabalha ou o que estava acontecendo dentro do galpão. Disse que não viu ninguém entrando no galpão, pois todos já estavam trabalhando. Nega que tenha dito "perdeu" aos policiais e que foi informado por eles que ocorria desmanche no local. Ainda, que foi a segunda vez que comprou carro pela internet. Por fim, disse que não conhecia os demais réus.

O réu André Luiz Fernandes da Silva, em juízo, disse que foi contratado para desmanchar o caminhão, que sabia o que estava fazendo e tinha conhecimento da origem do caminhão. Que foi contratado por uma pessoa que conhece como Gordo e que conheceu os demais apenas naquele dia. Disse que trabalharia apenas naquele dia. Que foi contratado através de uma ligação. Por fim, disse que está arrependido.

O réu Francisco da Silva Andrade, em seu interrogatório, disse que confessa a receptação do caminhão, mas que deseja utilizar o direito ao silêncio em relação ao restante. Por fim, disse estar arrependido e que não conhecia nenhum outro réu.

O réu Clovis Barbosa de Lima, no mesmo sentido, confessou apenas o crime de

receptação envolvendo o caminhão. Disse que estava desmanchando o caminhão e que não conhecia os demais agentes. Que foi até ao local de ônibus e que não tinha conhecimento do veículo Spin. Disse que foi contratado por Gordão por telefone e que o conhecia de vista. Que iria receber R\$ 200,00 pelo dia de trabalho e que foi o primeiro dia que estava no local. Por fim, disse estar arrependido.

Em seu interrogatório, o réu José Ferreira de Oliveira disse que foi contratado por uma pessoa de nome Gordo enquanto estava em um barzinho. Que receberia R\$ 200,00 por dia de trabalho e que tinha que ajudar a desmontar o caminhão e carregar as peças. Disse que não tinha conhecimento que o veículo Spin estava do lado de fora do galpão. Que Gordão não passou no local naquele dia. Por fim, disse estar arrependido.

Por sua vez, o réu Kaio Yoschima Pereira Nagata disse que foi contratado por uma pessoa que conhece como Gordo e que sabia que se tratava de um desmanche. Que foi a primeira vez que foi contratado por Gordão e que receberia R\$ 200,00. Disse que foi contratado para retirar o baú do caminhão e que soube da origem do caminhão quando estava dentro do galpão. Disse que não conheceu Gordo pessoalmente. Que não viu o veículo spin no local. Por fim, disse que não tem conhecimento da origem da spin e que está arrependido.

A confissão parcial dos réus restou isolada nos autos.

A testemunha Ruan Silva Rodrigues, policial militar, disse que foram informados por um morador da região de que naquele local havia um galpão, que caminhões entravam durante o dia e depois eram retiradas peças. Que o morador ainda que, logo após a chegada dos caminhões, o sinal de celular não mais funcionava e que ouvia muito barulho de corte de ferro e bateção. Ainda, que o morador afirmou que naquele dia um caminhão foi levado ao local escoltado por um spin de cor preta. Que foram até o local, localizaram a spin e verificaram que se tratava de um veículo duble. Que dentro do galpão localizaram os indivíduos desmontando o caminhão. Que o morador não relatou há quanto tempo os fatos estavam acontecendo. Disse que de pronto realizaram a abordagem do veículo spin, que Leonardo informou que estava na segurança do galpão e após adentraram no galpão e constataram que o desmonte do caminhão. Que o veículo ocupado por Leonardo estava parado em frente ao galpão com uma alteração nítida na placa e que não seguia o padrão do DETRAN. Relatou que os demais denunciados estavam dentro do galpão e lá localizaram uma maleta "capetinha", usada para cortar sinal de rastreador ou de celular. Que o caminhão estava praticamente desmontado e que não localizaram peças de outros veículos. Disse que apenas Leonardo apresentou a versão dos fatos e os demais ficaram em silêncio. Por fim, disse que Leonardo relatou que fazia a segurança do galpão, que avisava quando chegava alguma viatura, mas que foi abordado do lado de fora do local.

O policial militar Fernando Genaro da Silva, em juízo, disse que no dia dos fatos estava comandando uma operação em Santana do Parnaíba quando um denunciante informou que na rua que mora estava ocorrendo uma situação estranha há um tempo, pois em um dia chegava um caminhão e no outro saía um caminhão pequeno e a cabine em cima do guincho, que escutava barulho de ferramentas e que estava com problemas no sinal do celular e de wi-fi. Ainda, o informante disse que naquele dia chegou um caminhão seguido por uma spin preta. Que foram até o local e logo se depararam com o veículo spin com um indivíduo dentro, que em abordagem ele logo se entregou e disse "perdi". Que dentro do galpão se depararam com um caminhão "delivery" praticamente desmontado e que localizaram um "capetinha" ligado, com muitas antenas de cortar sinal. Que constataram que a placa da spin estava adulterada e era produto de furto. Ainda, que constataram que o caminhão era produto de roubo e o motorista ainda não tinha sido liberado pelos agentes que praticaram o crime. Disse ainda que no galpão havia uma empilhadeira e muitas ferramentas. Que não questionaram há quanto tempo o informante estava presenciando aquela movimentação no local. Disse que o indivíduo que estava dentro da spin desde o início da abordagem falava "perdeu, perdeu", informou que tinha a função de avisar caso uma viatura chegasse, mas que logo adentraram ao galpão para evitar fuga dos demais. Por fim, disse que os outros agentes disseram que estavam desmontando o caminhão. Da análise conjunta de todas as provas produzidas é possível concluir que os réus,

em conjunto, tinham conhecimento da origem ilícita de ambos os veículos. Ainda que aleguem que não se conheciam antes da data dos fatos, as versões foram contraditórias quanto à presença da pessoa de “Gordão” no local. No mais, não é crível que, durante a pandemia, o réu Leonardo tenha comprado o veículo em um único dia para trabalhar de segurança, enquanto os demais alegam que trabalhariam apenas naquele dia no desmonte do caminhão. E, ainda, não tivesse qualquer documento (seja mero histórico de compra pelo site mencionado) que comprove a aquisição de bem de alto valor na forma como mencionada. E a versão em juízo diverge daquela sustentada de forma harmônica pelos policiais, os quais confirmaram que Leonardo tinha conhecimento do que estava ocorrendo no interior do galpão. Em consequência, os demais também tinham conhecimento da função desempenhada por Leonardo e do veículo receptado que estava em sua posse. Assim, seja pelas circunstâncias do crime no momento da chega dos policiais, seja pela confissão informal de Leonardo, não há como acolher as versões apresentadas pelos acusados. Todos estão cientes de que se tratava de um desmanche clandestino. Não há como acolher a tese defensiva que postulou a desclassificação para o delito de receptação simples. Conforme informado por todos os agentes, foram contratados para praticar o crime e por ele receberiam, o que é suficiente para comprovar a qualificadora da “atividade comercial”. Os instrumentos apreendidos no local (bloqueadores de sinal, empilhadeira, maçarico etc) evidenciam que as peças retiradas do caminhão seriam empregadas em atividade comercial, ainda que clandestina. É evidente, assim, que trabalhavam no comércio irregular, tal como estabelece o § 2º, do artigo 180 do Código Penal, que equipara o comércio clandestino à atividade comercial, para fins de qualificação do delito. Neste sentido: “Receptação qualificada – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório – Conduta cometida como atividade comercial, ainda que clandestina – Desclassificação descabida – Pena e regime fixados com critério – Substituição da corporal por penas restritivas de direitos incabível – Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação Criminal 1500726-58.2020.8.26.0628; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022) “Receptação qualificada – Autoria, materialidade, dolo e tipicidade devidamente demonstradas – Provas suficientes à condenação – Inviável a exclusão da qualificadora – Réu que praticou o crime em meio a sua atividade comercial – Básicas mantidas no mínimo – Afastada a agravante da calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Manutenção do regime aberto e da substituição por restritivas de direitos.” (TJSP; Apelação Criminal 1517809-26.2020.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022) Por sua vez, entendo ser caso de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal. A conduta típica deste delito consiste na associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. O magistério do festejado Nelson Hungria já preconizava: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.” (Comentários ao código penal, v. IX, p. 177/178) Assim, a associação criminosa, em estudo, deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de

pessoas (coautoria ou participação) para a prática de crimes em geral. Pois bem. No presente caso não restou evidenciada a estabilidade e permanência. Em que peso o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas, não restou comprovado que os denunciados tenham praticados outros crimes conjuntamente ou que pretendiam praticar.

Ainda que apreendidos instrumentos que indiquem certa estrutura para a prática do desmanche clandestino, nenhuma outra prova foi produzida neste sentido.

Não há qualquer laudo quanto a eventuais conversas nos celulares apreendidos e não arrolada qualquer pessoa que resida próximo ao local do galpão para que informasse há quanto tempo estava ocorrendo o desmanche no local.

Assim, não desincumbiu o órgão acusatório de comprovar a existência de uma associação criminosa entre os acusados e, ante a insuficiência de provas quanto a este delito, a absolvição é medida que se impõe.

Frise-se que no processo criminal o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso.

Por isso, já se decidiu que: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Desta forma, comprovada a prática dos crimes de receptação, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, de rigor a condenação.

Entre os delitos de receptação é caso de reconhecer o concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Réus Leonardo Santos Correia, Kaio Yoschima Pereira Nagata, Francisco da Silva Andrade e André Luiz Fernandes da Silva:

Na primeira fase, verifico que os acusados são primários e não ostentam maus antecedentes. Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão (para Leonardo no tocante a receptação envolvendo o veículo spin e aos demais quanto ao crime de receptação do caminhão), pois a pena se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Réus Clóvis Barbosa de Lima e José Ferreira de Oliveira:

Na primeira fase, verifico que, embora reincidentes, os réus são primários. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (certidões de fls. 511/513 e 516/518). Entretanto, quando ao delito de receptação do caminhão, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, de modo que mantenho a pena no mínimo legal.

Entretanto, em relação à receptação envolvendo o veículo spin não incidem atenuantes, de modo que ante a agravante já reconhecida, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição. A pena pecuniária, não havendo prova da situação econômica do réu, é fixada no valor mínimo legal.

Ante o concurso material entre os crimes, somo as penas na forma prevista no artigo 69, do Código Penal, resultando para Leonardo Santos Correia, Kaio Yoschima Pereira Nagata, Francisco da Silva Andrade e André Luiz Fernandes da Silva em 06 anos de reclusão e 20 dias-multa e para Clóvis Barbosa de Lima e José Ferreira de Oliveira em 06 anos e 06 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Pela quantidade de pena aplicada inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pela primariedade, aos réus Leonardo Santos Correia, Kaio Yoschima Pereira Nagata, Francisco da Silva Andrade e André Luiz Fernandes da Silva fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ante a reincidência, para os réus Clóvis Barbosa de Lima e José Ferreira de Oliveira fixo o regime fechado, com fundamento no artigo 33, § 2º, do Código Penal. No que tange ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a Lei nº 12.736/12, que conferiu nova redação ao dispositivo, deve ser interpretada em consonância com a Lei de Execução Penal, de modo que, para a modificação do regime em razão do tempo de prisão preventiva, deve-se analisar, também, o comportamento carcerário do réu. Assim, considerando que nos autos não há referida informação advinda do estabelecimento prisional, caberá ao juízo da execução penal realizar eventual progressão de regime.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PRODECENTE a denúncia para:

CONDENAR os réus LEONARDO SANTOS CORREIA, KAIO YOSCHIMA PEREIRA NAGAT, FRANCISCO DA SILVA ANDRADE e ANDRÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA, todos qualificados nos autos, a pena de 06 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos no artigo 180, § 1º, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; CONDENAR os réus CLOVIS BARBOSA DE LIMA e JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, a pena de em 06 anos e 06 meses de reclusão e 21 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos no artigo 180, § 1º, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e, ABSOLVER LEONARDO SANTOS CORREIA, KAIO YOSCHIMA PEREIRA NAGAT, CLOVIS BARBOSA DE LIMA, FRANCISCO DA SILVA ANDRADE, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA das sanções do artigo 288 do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pela primariedade e pelo tempo que se encontram cautelarmente reclusos, concedo aos réus KAIO YOSCHIMA PEREIRA NAGAT, FRANCISCO DA SILVA ANDRADE e ANDRÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por sua vez, pela reincidência e regime inicial fixado para início do cumprimento da pena, não concedo aos réus CLOVIS BARBOSA DE LIMA e JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA o direito de recorrerem em liberdade.

Ausente documentos que comprovem efetivamente a alegada hipossuficiência financeira, condeno os acusados ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)s acusado(a)s no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)s acusado(a)s para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA